CAPÍTULO VIII — DA FISCALIZAÇÃO

> Dispositivo da LGPD alterado pela Lei nº 13.853/2019 neste capítulo (Seção I — Das Sanções Administrativas): art. 52. Os incisos X, XI e XII e os §§ 3º e 6º foram vetados e depois promulgados (partes vetadas promulgadas em 19/12/2019, DOU de 20/12/2019); aqui consta apenas o texto promulgado, que é o vigente.

*Lei nº 13.853/2019 — **Art. 2º** A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:*

Seção I — Das Sanções Administrativas

Art. 52. .....

. . .

X - **suspensão parcial do funcionamento do banco de dados** a que se refere a infração pelo período máximo de **6 (seis) meses, prorrogável por igual período**, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador;

XI - **suspensão do exercício da atividade de tratamento** dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de **6 (seis) meses, prorrogável por igual período**;

XII - **proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados**.

. . .

§ 2º O disposto neste artigo **não substitui** a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais definidas na **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**, e em legislação específica.

§ 3º O disposto nos **incisos I, IV, V, VI, X, XI e XII** do caput deste artigo **poderá ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos**, sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

. . .

§ 5º O produto da arrecadação das multas aplicadas pela ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao **Fundo de Defesa de Direitos Difusos** de que tratam o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995.

§ 6º As sanções previstas nos **incisos X, XI e XII** do caput deste artigo serão aplicadas:

I - **somente após já ter sido imposta ao menos 1 (uma) das sanções** de que tratam os **incisos II, III, IV, V e VI** do caput deste artigo **para o mesmo caso concreto**; e

II - em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias, **ouvidos esses órgãos**.

§ 7º Os **vazamentos individuais ou os acessos não autorizados** de que trata o caput do art. 46 desta Lei **poderão ser objeto de conciliação direta entre controlador e titular** e, caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das penalidades de que trata este artigo.